

2024成人高考《民法》真题及答案解析

一、选择题

在每小题给出的四个选项中，选出一项最符合题目要求的。

- 1、民事主体从事民事活动，应当秉持诚实，恪守承诺。这体现的民法基本原则是_____
A. 公平原则 B. 绿色原则
C. 自愿原则 D. 诚信原则
- 2、下列选项中，不属于民事法律关系要素的是_____
A. 主体 B. 客体
C. 内容 D. 民事法律事实
- 3、17周岁的小明系大学生，其生活费由父母提供。小明_____
A. 是完全民事行为能力人 B. 是限制民事行为能力人
C. 视为完全民事行为能力人 D. 是无民事行为能力人
- 4、甲下落不明，其利害关系人申请宣告甲为失踪人的条件之一是甲下落不明满_____
A. 1年 B. 2年
C. 3年 D. 4年
- 5、下列选项中，属于非法人组织的是_____
A. 有限责任公司 B. 股份有限公司
C. 国家机关 D. 个人独资企业
- 6、甲将房屋出租给乙，乙未按期支付租金。甲请求乙支付租金的诉讼时效期间为_____
A. 1年 B. 2年
C. 3年 D. 4年
- 7、有限责任公司的权力机构是_____
A. 股东会 B. 董事会
C. 监事会 D. 职工代表大会
- 8、代理人超越代理权实施的代理行为属于_____
A. 间接代理 B. 直接代理
C. 复代理 D. 无权代理
- 9、甲按照合同约定要求乙支付违约金的权利属于_____
A. 支配权 B. 形成权
C. 请求权 D. 抗辩权
- 10、某汽车专卖店将一辆二手车谎称为新车卖给乙，该买卖行为的效力是_____
A. 效力待定 B. 可撤销
C. 未生效 D. 无效
- 11、甲在不可抗力发生致不能履行合同时，通知对方解除合同的行为属于_____
A. 多方行为 B. 双方行为
C. 单方行为 D. 身份行为
- 12、下列选项中，属于限制流通物的是_____

- A. 冰箱 B. 电视
- C. 外汇 D. 棉花

13、下列选项中，属于可分物的是_____

- A. 面粉 B. 手表
- C. 水牛 D. 手机

14、下列引起物权变动的事实中，属于民事法律行为的是_____

- A. 征收 B. 判决
- C. 没收 D. 买卖

15、不动产物权变动的公示方式是_____

- A. 登记 B. 交付
- C. 备案 D. 注册

16、下列选项中，属于法定孳息的是_____

- A. 存款的利息 B. 树上的苹果
- C. 牛产下的牛奶 D. 羊身上的羊毛

17、甲的宠物猫走失，后被乙发现并带回家。该宠物猫属于_____

- A. 无主物 B. 遗失物
- C. 种类物 D. 从物

18、下列选项中，属于用益物权的是_____

- A. 人身权 B. 宅基地使用权
- C. 相邻关系 D. 债权

19、下列选项中，可以抵押的是_____

- A. 建设用地使用权 B. 土地所有权
- C. 所有权有争议的财产 D. 依法被查封的财产

20、甲认购乙公司开发的商品房，双方在认购书中约定三个月内订立正式合同。该认购书属于_____

- A. 本约合同 B. 要约
- C. 预约合同 D. 承诺

21、买卖合同属于_____

- A. 无偿合同 B. 双务合同
- C. 要式合同 D. 无名合同

22、甲将对乙的债权转让给丙。这一行为构成_____

- A. 合同义务的转移 B. 免责的债务承担
- C. 并存的债务承担 D. 合同权利的转让

23、甲公司被乙公司兼并，甲公司欠乙公司的债务因此消灭。该债务消灭的原因是_____

- A. 免除 B. 混同
- C. 抵销 D. 清偿

24、甲与乙公司签订买卖合同，约定先交货后付款。甲在交货前发现乙公司的经营状况严重恶化，未如期发货并通知乙公司。甲的行为属于行使_____

- A. 同时履行抗辩权 B. 先履行抗辩权

- C. 不安抗辩权 D. 先诉抗辩权

25、甲公司与乙约定，甲公司为乙购买二手房提供媒介服务。该合同为_____

- A. 租赁合同 B. 中介合同
C. 承揽合同 D. 买卖合同

26、甲自驾途中发现乙昏倒在路边，将其送往医院并花去费用若干。甲、乙之间形成_____

- A. 无因管理之债 B. 不当得利之债
C. 合同之债 D. 侵权之债

27、甲擅自在网络上发布乙的私密信息。甲侵害乙的_____

- A. 荣誉权 B. 名誉权
C. 隐私权 D. 肖像权

28、下列选项中，属于婚姻无效事由的是_____

- A. 欺诈 B. 胁迫
C. 重大误解 D. 重婚

29、甲去世后，留下2万元现金、价值3万元的汽车和10万元债务。甲的继承人接受继承后，应偿还债务_____

- A. 2万元 B. 3万元
C. 5万元 D. 10万元

30、甲下班后参加足球比赛，在带球突破的过程中与正常防守的队员乙相撞，甲因此受伤。甲的损害应由_____

- A. 甲自行承担 B. 乙承担全部赔偿责任
C. 甲的单位承担全部赔偿责任 D. 甲的单位和乙承担连带赔偿责任

31、下列选项中，乙有权请求精神损害赔偿的是_____

- A. 甲失手打碎乙的水杯 B. 甲未按期向乙偿还债务
C. 甲为报复打伤乙致乙毁容 D. 甲误将给乙的邮件发给丙

32、甲在餐馆吃饭时与邻桌顾客乙发生口角，甲将乙打伤。在此过程中，餐馆未予劝阻，也未予救助。对此，乙_____

- A. 只能请求甲承担赔偿责任
B. 只能请求餐馆承担赔偿责任
C. 有权请求甲和餐馆承担连带赔偿责任
D. 有权请求甲承担赔偿责任，餐馆承担补充责任

33、某生产企业排放污水，致下游村庄饮用水严重污染，引起纠纷。该企业应当承担_____

- A. 公平责任 B. 缔约过失责任
C. 违约责任 D. 侵权责任

34、张某在甲商场购买了乙公司生产的家用电器。该电器因制造缺陷出现漏电现象，导致张某受伤。对此，张某_____

- A. 只能请求甲商场承担违约责任
B. 只能请求甲商场承担侵权责任
C. 只能请求乙公司承担侵权责任
D. 可以请求甲商场承担侵权责任，也可以请求乙公司承担侵权责任

- 35、甲路过某地时被狗咬伤。经查，该狗系乙所遗弃，丙偶尔给狗喂食。对此，甲_____
- A. 有权请求乙赔偿 B. 有权请求丙赔偿
- C. 有权请求乙、丙承担按份责任 D. 有权请求乙、丙承担连带责任

二、简答题

每小题10分，共30分。

36、简答民事法律行为的生效要件。

37、简答遗嘱的有效条件。

38、简答共同危险行为的构成要件。

三、论述题

20分。

39、论述违约责任的构成要件和承担方式。

四、案例分析题

每小题15分，共30分。

甲向同事乙借款，约定以珠宝质押给乙作为担保，双方未对是否支付利息进行约定，后甲将珠宝交付给乙，乙将借款转账给甲。因甲到期未还款引起纠纷。

请回答：

40、乙对珠宝是否享有质权？为什么？

41、甲是否应当支付借款利息？为什么？

甲与乙签订居住权合同，约定乙有权居住在甲的房屋直至终老。乙随后搬入该房屋，并办理了居住权登记。后甲去世，其遗嘱载明房屋由儿子丙继承。丙要求乙搬出房屋，乙要求继续居住，二人因此发生争执。

请回答：

42、乙是否享有居住权？为什么？

43、丙何时取得房屋所有权？为什么？

答案：

第 I 卷 (选择题)

一、选择题

1、D

[考点] 本题考查了民法的诚信原则的知识点。

[解析] 《民法典》第7条规定，民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。

2、D

[考点] 本题考查了民事法律关系的要素的知识点。

[解析] 民事法律关系的要素包括主体、客体和内容。

3、B

[考点] 本题考查了自然人民事行为能力的种类的知识点。

[解析] 《民法典》第19条规定，8周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人，实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认；但是，可以独立实施纯获利益的民事法律行为或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为。

4、B

[考点] 本题考查了宣告失踪的知识点。

[解析] 《民法典》第40条规定，自然人下落不明满2年的，利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。

5、D

[考点] 本题考查了非法人组织的知识点。

[解析] 《民法典》第102条规定，非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。

6、C

[考点] 本题考查了诉讼时效的知识点。

[解析] 《民法典》第188条第1款规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为3年。法律另有规定的，依照其规定。

7、A

[考点] 本题考查了有限责任公司权力机构的知识点。

[解析] 有限责任公司的股东会是权力机构，董事会是公司的执行机构，监事会是公司的监督机构。

8、D

[考点] 本题考查了无权代理的知识点。

[解析] 无权代理是指行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为。

9、C

[考点] 本题考查了请求权的知识点。

[解析] 请求权是指权利人为实现自己的利益，请求他人为或不为一定行为的权利。当合同一方违约时，另一方有权根据合同约定要求违约方支付违约金，这种权利就属于请求权。

10、B

[考点] 本题考查了可撤销民事法律行为的种类的知识点。

[解析] 《民法典》第148条规定，一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。该汽车专卖店将二手车谎称为新车卖给了乙，主观上存在欺诈的故意，属于可撤销的民事法律行为。

11、C

[考点] 本题考查了民事法律行为的知识点。

[解析] 根据《民法典》第563条的规定，因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以解除合同。这种解除合同的行为是甲单方作出的意思表示，不需要对方同意就可以产生解除合同的法律效力，所以属于单方行为。

12、C

[考点] 本题考查了限制流通物的知识点。

[解析] 限制流通物是指根据法律的规定，其流通的范围受到一定程度限制的物。限制流通物只能限于国家明文规定限制流通的物，如对外汇交易的限制主要是为了保证国家外汇秩序的稳定。

13、A

[考点] 本题考查了可分物的知识点。

[解析] 可分物是指可以分割并且不因分割而损害其效益或改变其性质的物，如油、米、面等。

14、D

[考点] 本题考查了物权变动的知识点。

[解析] 属于民事法律行为的物权变动包括：(1) 基于双方法律行为而使物权发生变动：例如，因买卖、互易、赠与合同而取得所有权；或通过与他人订立设定他物权的合同而设定抵押权、质权等其他物权；或因合同约定的物权存续期间届满而消灭物权。(2) 基于单方法律行为而使物权发生：例如，通过遗嘱设定物权或抛弃物权。

15、A

[考点] 本题考查了不动产物权变动公示方式的知识点。

[解析] 《民法典》第209条第1款规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生法律效力；未经登记，不发生法律效力，但是法律另有规定的除外。可知，不动产物权变动的公示方式是登记。

16、A

[考点] 本题考查了法定孳息的知识点。

[解析] 法定孳息是指根据法律的规定，由法律关系所产生的收益，如房屋出租的租金、借贷产生的利息等。

17、B

[考点] 本题考查了遗失物的知识点。

[解析] 依据《民法典》的规定，所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。遗失物是他人不慎丧失占有的动产，失散的饲养动物也被视为遗失物。

18、B

[考点] 本题考查了用益物权的知识点。

[解析] 用益物权是对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权、地役权。

19、A

[考点] 本题考查了抵押权的知识点。

[解析] 《民法典》第399条规定，下列财产不得抵押：(1) 土地所有权。(2) 宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权，但是法律规定可以抵押的除外。(3) 学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施和其他公益设施。(4) 所有权、使用权不明或者有争议的财产。(5) 依法被查封、扣押、监管的财产。(6) 法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。A项属于《民法典》第395条规定可以抵押的财产。

20、C

[考点] 本题考查了预约合同的知识点。

[解析] 《民法典》第495条规定，当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书、订购书、预订书等，构成预约合同。当事人一方不履行预约合同约定的订立合同义务的，对方可以请求其承担预约合同的违约责任。甲和乙公司在认购书中约定三个月内订立正式合同，这表明认购书是为了将来订立正式的商品房买卖合同而签订的合同，符合预约合同的定义。

21、B

[考点] 本题考查了买卖合同的知识点。

[解析] 买卖合同是有偿合同、诺成合同、双务合同、不要式合同。

22、D

[考点] 本题考查了债权转让的知识点。

[解析] 债权转让，即合同权利的转让，是指不改变债的内容，债权人将其债权移转于第三人享有的法律行为。

23、B

[考点] 本题考查了债务消灭的原因的知识点。

[解析] 《民法典》第576条规定，债权和债务同归于一人的，债权债务终止，但是损害第三人利益的除外。混同是指债权与债务同归于一人，而使债的关系消灭的事实。

24、C

[考点] 本题考查了不安抗辩权的知识点。

[解析] 《民法典》第527条规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：(1) 经营状况严重恶化。(2) 转移财产、抽逃资金，以逃避债务。(3) 丧失商业信誉。(4) 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。甲在交货前发现乙公司的经营状况严重恶化，未如期发货并通知乙公司，符合不安抗辩权的定义。

25、B

[考点] 本题考查了中介合同的知识点。

[解析] 《民法典》第961条规定，中介合同是中介人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。甲公司为乙提供购买二手房的媒介服务，因此该合同性质属于中介合同。

26、A

[考点] 本题考查了无因管理的知识点。

[解析] 《民法典》第979条第1款规定，管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。因此，甲和乙之间形成无因管理之债。

27、C

[考点] 本题考查了隐私权的知识点。

[解析] 隐私权是指公民依法享有的私人生活安宁和私人信息保密的权利。甲擅自发布乙的私密信息，显然侵犯了乙的隐私权。

28、D

[考点] 本题考查了婚姻无效情形的知识点。

[解析] 《民法典》第1051条规定，有下列情形之一的，婚姻无效：(1)重婚。(2)有禁止结婚的亲属关系。(3)未到法定婚龄。

29、C

[考点] 本题考查了继承人偿还债务的知识点。

[解析] 《民法典》第1161条规定，继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务。超过遗产实际价值部分，继承人自愿偿还的不在此限。继承人放弃继承的，对被继承人依法应当缴纳的税款和债务可以不负清偿责任。甲去世后留下的遗产包括2万元现金和价值3万元的汽车，总价值5万元，而债务有10万元，所以继承人只需以所得遗产实际价值为限清偿债务5万元。

30、A

[考点] 本题考查了自甘风险的知识点。

[解析] 《民法典》第1176条第1款规定，自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。自甘风险又称自甘冒险，是指受害人自愿进入对其权益具有侵害可能性的危险状态。鉴于此，甲的损害赔偿赔偿责任应由其本人自行承担，而非由乙或甲的单位承担。

31、C

[考点] 本题考查了精神损害赔偿的知识点。

[解析] 《民法典》第1183条规定，侵害自然人人身权益造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。因故意或者重大过失侵害自然人具有人身意义的特定物造成严重精神损害的，被侵权人有权请求精神损害赔偿。甲为报复打伤乙致乙毁容，乙有权请求精神损害赔偿。

32、D

[考点] 本题考查了违反安全保障义务的侵权责任的知识点。

[解析] 《民法典》第1198条规定，宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。因第三人的行为造成他人损害的，由第三人承担侵权责任；经营者、管理者或者组织者未尽到安全保障义务的，承担相应的补充责任。经营者、管理者或者组织者承担补充责任后，可以向第三人追偿。

33、D

[考点] 本题考查了环境污染和生态破坏责任的知识点。

[解析] 《民法典》第1229条规定，因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当承担侵权责任。

34、D

[考点] 本题考查了产品责任的知识点。

[解析] 《民法典》第1203条规定，因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的

生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。

35、A

[考点] 本题考查了饲养动物损害责任的知识点。

[解析] 《民法典》第1249条规定，遗弃、逃逸的动物在遗弃、逃逸期间造成他人损害的，由动物原饲养人或者管理人承担侵权责任。丙只是偶尔给狗喂食，并没有形成新的饲养关系或者管理关系，一般不承担侵权责任。

第Ⅱ卷(非选择题)

二、简答题

36、依据《民法典》第143条的规定，民事法律行为的一般生效要件包括：行为人具有相应的民事行为能力；意思表示真实；不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。

37、遗嘱人须有遗嘱能力；遗嘱所处分的财产须为遗嘱人的个人财产；遗嘱须是遗嘱人的真实意思表示；遗嘱内容须合法；遗嘱形式须合法。

38、二人以上都实施了危及他人人身、财产安全的行为；行为人之间事先没有共同的意思联络；损害已经发生，并与某一人或数人实施的危险行为之间有因果关系；加害人不明，即无法确定何人的行为实际造成了损害后果。

三、论述题

39、违约责任的构成要件：存在合法有效的合同；存在违约行为；不存在法定或约定的免责事由。

违约责任的承担方式：继续履行；采取补救措施；赔偿损失；支付违约金；定金罚则。

四、案例分析题

40、乙对珠宝享有质权。根据《民法典》的规定，动产质权自出质人交付质押财产时设立。在本题中，甲和乙约定以珠宝质押给乙作为借款的担保，并且甲已经将珠宝交付给乙，符合质权设立的条件，所以乙对珠宝享有质权。

41、甲不应该支付借款利息。甲和乙未对是否支付利息进行约定。根据《民法典》的规定，自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。所以在甲和乙没有明确约定利息的情况下，甲不需要支付借款利息。

42、乙享有居住权。根据《民法典》的规定，居住权是指居住权人有权按照合同约定，对他人的住宅享有占有、使用的用益物权，以满足生活居住的需要。甲与乙签订了居住权合同，且乙办理了居住权登记，符合居住权设立的条件。居住权自登记时设立，因此乙依法享有该房屋的居住权，有权按照合同约定居住直至终老。

43、丙自甲去世时取得房屋所有权。根据《民法典》的规定，因继承取得物权的，物权自继承开始时发生法律效力，不以登记为生效要件。甲在遗嘱中载明房屋由儿子丙继承，所以甲去世时，丙即取得该房屋的所有权。